

1500625-96.2019.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... prestados extrajudicialmente.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada por trazer consigo, para fins de tráfico, 11 (onze) cápsulas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Aparecida, Jaboticabal - 14870-230 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500625-96.2019.8.26.0291

Classe - Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu(é)(s):

ADEMIR PEREIRA DA SILVA

Data da audiência:

19/07/2022, às 15:00h

Aos 19 de julho de 2022, às 15:00h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA, comigo escrevente, Osmar Vitor Pereira Junior, matrícula M369870, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

DELIBERAÇÕES INICIAIS

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Adinan Aparecido de Oliveira, do(a)(s) réu(é)(s): ADEMIR PEREIRA DA SILVA, acompanhado(a)(s) de seu(ua) patrono(a), Dr(a). Andre Augusto da Silva, OAB 407513/SP. da(s) testemunha(s) arrolada(s) Bruno Gobetti Peterneilli, Leandro dos Santos Oliveira e Alexsandro Gazola de Freitas. Presente ainda a estagiária Manuela Furlan

Registro da audiência:

Todos os depoimentos serão realizados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive e pelo SAJ

Pela Defesa foi dito que desistia do depoimento da testemunha Alexsandro Gazola de Freitas, o que foi homologado pelo juízo

DA COLETA DA PROVA

Iniciados os trabalhos, foi permitido ao réu e ao seu defensor conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala

virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas à audiência virtual, uma por vez, a partir do lobby, Bruno Gobetti Peterielli, Leandro dos Santos Oliveira. Em seguida interrogou-se o réu ADEMIR PEREIRA DA SILVA.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO

Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dada por encerrada a instrução processual e determinado o debates das partes.

ALEGAÇÕES FINAIS E SENTENÇA

Alegações finais em audiência:

Dada a palavra ao(à) DD(a). Promotor(a) de Justiça e ao(à)(s) advogado(a)(s) de defesa, manifestaram-se em audiência.

Sentença:

O(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida sentença em audiência, conforme segue:

Ademir Pereira da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 02 de junho de 2019, por volta das 05h00, na Avenida Marechal Hermes, nº 144-F, bairro São Benedito, na cidade de Taiaçu e comarca de Jaboticabal/SP, o acusado, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 11 (onze) cápsulas eppendorff contendo cocaína com massa líquida de 1,920g (um grama, novecentos e vinte centigramas).

Houve a concessão de liberdade provisória ao acusado, no dia 03 de junho de 2019 (fls. 33/37).

O réu foi notificado (fl. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 63/66).

A denúncia de fls. 57/59 foi recebida em 22 de março de 2022 (fls. 116/118).

Nesta data, foi formalmente citado o acusado e, durante a instrução, foi colhida prova oral.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos moldes em que formulada na denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição, diante da ilegalidade das provas produzidas nos autos. De forma subsidiária, requereu a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade veio comprovada pelos seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 05/06); auto de exibição e apreensão do entorpecente (fl. 07); laudo de exame químico-toxicológico positivo para as substâncias entorpecentes – cocaína (fls. 47/48); relatório final (fls. 50/51).

A autoria foi provada pela prova oral colhida, nos seguintes termos:

A testemunha Bruno Gobetti Peterielli, Policial Militar, disse que no dia dos fatos foram atender uma ocorrência de um furto em uma mercearia. Em diligências, prenderam dois indivíduos em flagrante, sendo que esse dois informaram que o terceiro indivíduo que teria participado do furto, Alessandro, estaria em uma determinada casa. Ao chegarem até essa casa, após ser franqueada a entrada, lá acabaram encontrando Ademir, ora acusado, e com ele encontraram as drogas (no bolso da bermuda) e o acusado confirmou que estava traficando.

A testemunha Leandro dos Santos Oliveira, Policial Militar, ratificou integralmente o depoimento de seu companheiro de farda. Disse que Ademir já era conhecido dos meios policiais, por tráfico de drogas.

Em seu interrogatório, o acusado Ademir Pereira da Silva disse que só tinha três pinos de cocaína em seu bolso e que estes eram para seu consumo próprio. Disse que já acordou com os Policiais dentro de sua casa.

A despeito da versão apresentada pelo acusado, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Os dois Policiais, ouvidos nessa data, prestaram depoimentos firmes e coesos, no sentido de que, ao atenderem uma ocorrência de furto, acabaram abordando o ora acusado e com ele encontraram 11 (e não três, conforme dito por Ademir em seu interrogatório) eppendorfs com cocaína. Ademais, ambos os Policiais disseram que, na hora da abordagem, o acusado admitiu que estava traficando.

O ingresso na residência onde Ademir estava foi regular. Os Policiais Militares estavam em perseguição do terceiro indivíduo que teria realizado um furto, ou seja, havia clara situação de flagrância quando ingressaram no imóvel onde esse terceiro indivíduo estaria (segundo informações prestadas pelos outros dois indivíduos que já haviam sido detidos pelos Policiais, pelo furto). Ademais, os Policiais disseram que foi-lhes franqueada a entrada no local, razão por que não há que se falar em ilegalidade. Não bastasse, o tráfico trata-se de crime permanente e esse crime foi descoberto em evidente situação de encontro fortuito de provas, razão por que não há que se falar em ilegalidade das provas produzidas nos autos. Nesse sentido, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO VERIFICADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Ao contrário das alegações defensivas, o mandado judicial de busca e apreensão apresentou fundamentação idônea, destinando-se à coleta de provas relacionadas a atividades ilícitas de facção criminosa integrada por aproximadamente dez indivíduos, dentre os quais, o ora agravante. 2. Embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 703948 SC 2021/0351189-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

E não se diga, ainda, que os depoimentos de Policiais não merecem credibilidade. Na verdade, não existe nenhum impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por Policiais, civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência:

“A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). “O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos Policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos e coesos, sintonizam-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente.

No que tange ao tráfico de drogas, convém mencionar que para configuração de tal delito não se exige o efetivo ato de tráfico, bastando à prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que, no caso dos autos, restou configurada por trazer consigo, para fins de tráfico, 11 (onze) cápsulas eppendorf contendo cocaína com massa líquida de 1,920g (um grama,

novecentos e vinte centigramas), ou seja, tinha posse protegida.

Assim, a finalidade de traficância depreende-se das circunstâncias em que se deram os fatos, da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como do modo de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para distribuição.

Outrossim, a responsabilidade do acusado pelo crime de tráfico pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) apreensão dos entorpecentes em posse do acusado; 2) declarações das testemunhas policiais, relatando a dinâmica delitiva; 3) laudo técnico demonstrando a natureza das drogas.

Por conseguinte, impõe-se a condenação.

Passo à individualização da pena.

Inicialmente, observo que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos (19/05/1999) e tecnicamente primário (fls. 29/30).

Nessas condições, parto dos mínimos legais, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, artigo 68) e ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase: Verifico que, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social do fato e da conduta do agente, não há motivo para aumento da pena. Quanto aos antecedentes, o acusado não possui condenações anteriores. No que diz respeito à conduta social, não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"; na espécie, foi apreendido 11 (onze) cápsulas eppendorff contendo cocaína com massa líquida de 1,920g (um grama, novecentos e vinte centigramas), razão por que deixo de valor negativamente essa circunstância, tendo em vista que se trata de uma qualidade de drogas (cocaína) e a quantidade apreendida já encontra punição suficiente através da pena mínima estabelecida no preceito secundário estabelecido pelo tipo penal em questão. Os motivos, por sua vez, são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa a obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago.

Sopesadas tais circunstâncias, havendo sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, no entanto nesta fase não é possível diminuir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231), razão pela qual está permanece inalterada.

Na terceira etapa, cabível a aplicação do benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o acusado é primário, de bons antecedentes, sem indícios de que integre organização criminosa, razão por que diminuo a reprimenda em 2/3. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto, (art. 33, §2º, "c", CP), considerando a quantidade de pena imposta e a primariedade do agente.

A substituição da pena privativa de liberdade é possível diante da quantidade de pena inferior a 4 anos, primariedade do réu, da ausência de violência ou grave ameaça na conduta e por ser medida é socialmente recomendável, como tentativa de ressocialização. Por isso, substituo a pena privativa por 2 penas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo

mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de dois salários-mínimos, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Por fim, fixo o valor do dia multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos – art. 49, § 1º, do CP), diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu que possam justificar fração superior.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva deduzida na denúncia para o fim de declarar Ademir Pereira da Silva como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, condenando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Contudo, substituo a sanção corporal, nos termos da fundamentação.

Defiro recurso em liberdade, pois a pena imposta não se coaduna com prisão e não se verifica presente nesse momento o requisito da contemporaneidade da segregação cautelar.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, porém defiro-lhe o benefício da justiça gratuita em virtude de ter sido defendido por advogado nomeado nos autos (fl. 32 e 68).

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se à autoridade policial.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio (fl. 32)

Após o trânsito em julgado: a) cobre-se a pena de multa; b) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; c) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; d) comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. PRIC

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término da videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente.

Juiz:

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.